Lugano, 15 maggio 2026

Pretura del Distretto di Lugano
Via Bossi 3
6900 Lugano

Risposta

nella causa civile ordinaria di Dario Lanfranchi, Attore, patrocinato dall'Avv. Chiara Moresi,

contro Technoval Swiss AG, Convenuta, patrocinata dall'Avv. Marco Realini, Realini & Associati, Via Pretorio 7, 6900 Lugano,

Conclusioni

1. La petizione sia integralmente respinta.

2. Con vittoria di spese e ripetibili a carico dell'Attore.

I. Aspetti formali

La competenza del Pretore del Distretto di Lugano, l'applicazione della procedura ordinaria e l'avvenuto esperimento della procedura di conciliazione non sono contestati. La Convenuta contesta invece integralmente, come esposto nel prosieguo, sia l'an sia il quantum di tutte le pretese fatte valere, e si riserva di eccepire la compensazione con eventuali proprie pretese nel corso del procedimento.

La Convenuta contesta altresì, sin d'ora, che le diverse pretese dell'Attore possano essere cumulate come se fondate su un unico fatto generatore, trattandosi di causae petendi distinte che la Convenuta intende confutare separatamente nel prosieguo. La Convenuta rileva altresì che l'importo richiesto in via principale e quello richiesto in via subordinata ai n. 1 e 2 delle conclusioni della petizione si riferiscono, nella sostanza economica, al medesimo periodo, cosicché un loro eventuale cumulo non potrebbe in ogni caso essere ammesso.

II. Presa di posizione sulle allegazioni dell'Attore

3. N. 1-3 della petizione: ammessi quanto all'assunzione, alla funzione e alla struttura gerarchica della succursale di Manno; contestato che all'Attore non fosse mai stato assegnato alcun supporto, avendo questi potuto beneficiare, come ogni altro collaboratore della succursale, dell'assistenza del personale amministrativo per le attività di carattere organizzativo e per la preparazione della documentazione commerciale. L'Attore ha altresì beneficiato, nel corso del rapporto, di corsi di aggiornamento professionale finanziati dalla Convenuta e di un veicolo aziendale ad uso anche privato.

4. N. 4: ammesso quanto all'importo del salario base; contestato nella misura in cui si volesse sostenere che le provvigioni costituissero una componente fissa e garantita della retribuzione, trattandosi di importi dipendenti dal fatturato effettivamente realizzato.

5. N. 5 e 6: contestati. Il lavoro straordinario non è mai stato ordinato dai superiori dell'Attore, il quale, in qualità di Responsabile vendite con ampia autonomia organizzativa, disponeva liberamente del proprio tempo di lavoro ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del regolamento del personale (Doc. 2). Gli obiettivi di fatturato e le scadenze amministrative comunicate dalla direzione vendite riguardavano il risultato da raggiungere, non le modalità né l'orario con cui l'Attore organizzava, in piena autonomia, le proprie visite alla clientela. La stessa natura dell'incarico, che imponeva all'Attore di spostarsi quotidianamente sul territorio senza supervisione diretta, è incompatibile con l'affermazione secondo cui ogni sua attività sarebbe stata ordinata o controllata puntualmente dai superiori.

6. N. 7: contestato sia nel numero di ore indicato, sia nell'importo. L'estratto del sistema aziendale di rilevamento delle presenze (Doc. 105) non registra alcuna ora straordinaria per l'Attore nel corso del 2024. Il conteggio prodotto dall'Attore (Doc. 4) è un documento unilaterale, privo di riscontro, e indica peraltro esso stesso un importo (CHF 10'469.60) diverso da quello indicato al n. 7 della petizione (CHF 10'620.60).

7. N. 8: la cosiddetta perizia di parte (Doc. 10) si limita a verificare la coerenza interna del medesimo conteggio unilaterale dell'Attore, senza alcun confronto con dati aziendali oggettivi quali il sistema di rilevamento delle presenze; essa non costituisce pertanto una prova indipendente e la sua rilevanza è contestata. Il mandato alla Bernasconi Fiduciaria SA è stato conferito, peraltro, solo in vista della presente causa, circostanza che ne conferma la natura di semplice allegazione di parte.

8. N. 9: non è possibile prendere posizione sul contenuto del Doc. 14, mai pervenuto alla Convenuta né prodotto in causa.

9. N. 10: contestato. Il bonus previsto dal regolamento provvigioni e bonus (Doc. 103) costituisce una gratifica a bene placito della Convenuta, il cui versamento presuppone in ogni caso che il rapporto di lavoro non sia stato sciolto alla data di pagamento, prevista con il salario di aprile dell'anno successivo. L'Attore non si trovava più alle dipendenze della Convenuta a tale data. Tale regola, pacifica nella prassi delle gratifiche legate al risultato annuo, mira a evitare che un collaboratore non più operativo possa comunque beneficiare di una remunerazione concepita come incentivo alla prestazione futura.

10. N. 11 e 12: espressamente contestati. Come risulta dal verbale di colloquio del 12 settembre 2024 (Doc. 101), il colloquio non si è affatto limitato ad una generica verifica semestrale, ma ha avuto la forma e il contenuto di un richiamo formale, debitamente verbalizzato e comunicato anche al Sig. Baumgartner, con assegnazione di precisi obiettivi di recupero per il quarto trimestre. Il medesimo verbale riporta espressamente l'avvertimento secondo cui, in assenza di un miglioramento sensibile dei risultati, la Convenuta si sarebbe vista costretta a valutare ogni opzione, compreso lo scioglimento del rapporto di lavoro.

11. N. 13: non contestata l'esistenza del certificato medico. È invece contestato che la Convenuta fosse a conoscenza dell'incapacità lavorativa dell'Attore prima del 14 gennaio 2025, data in cui la direzione vendite ne è stata informata internamente.

12. N. 14: contestata l'attendibilità della ricevuta manoscritta Doc. 7 quale prova della data di effettiva trasmissione del certificato medico alla direzione della Convenuta, trattandosi di un documento interno alla succursale di Manno, privo di valore probatorio circa la conoscenza della direzione vendite di Zurigo. La decisione di disdetta, come esposto al n. 23 che segue, è stata presa dalla direzione vendite di Zurigo sulla base di considerazioni esclusivamente commerciali, maturate nel corso dei mesi precedenti e indipendenti da qualsivoglia informazione proveniente dalla succursale di Manno in merito allo stato di salute dell'Attore.

13. N. 15: presa d'atto. Il contenuto del regolamento non è contestato, essendo pacifico tra le parti che esso disciplina le modalità di calcolo del bonus; resta contestata, per le ragioni esposte più sotto, la sua qualificazione giuridica.

14. N. 16: contestata quanto alla conoscenza dell'incapacità lavorativa; si rileva peraltro, e ciò a prescindere da ogni altra considerazione, che la lettera di disdetta (Doc. 8) porta la data del 14 e non del 15 gennaio 2025, come erroneamente indicato al n. 16 della petizione.

15. N. 17: presa d'atto dell'opposizione, contestata nel merito per le ragioni esposte nel prosieguo.

16. N. 18: contestato il danno, sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare.

17. N. 19 e 20: non contestata, siccome allegata dallo stesso Attore, la ripresa di un'attività lavorativa remunerata a far tempo dal 1° luglio 2025; tale circostanza sarà presa in considerazione, ai sensi dell'art. 336a cpv. 2 CO, in sede di eventuale quantificazione dell'indennità. Presa d'atto, per il resto, dell'avvenuto conferimento di un mandato alla Bernasconi Fiduciaria SA, circostanza irrilevante per l'esito della presente causa.

III. Fatti della Convenuta

1. La società e il contesto commerciale

18. La Convenuta è attiva, con sede principale a Zurigo e succursali regionali, tra cui quella di Manno, nella distribuzione di apparecchiature professionali per il settore odontoiatrico e ortopedico su tutto il territorio svizzero. La succursale di Manno, affidata alla direzione del Sig. Vassalli, è responsabile della regione Svizzera italiana. La succursale di Manno impiega complessivamente cinque persone, oltre all'Attore, e rappresenta circa il 18% del fatturato complessivo della Convenuta in Svizzera. A seguito della cessazione del rapporto con l'Attore, la Convenuta ha dovuto procedere, con notevole dispendio di tempo e risorse, alla ricerca e alla formazione di un nuovo responsabile vendite per la regione, posizione rimasta vacante per circa quattro mesi.

19. I risultati di vendita della regione Svizzera italiana si sono progressivamente deteriorati nel corso del 2024: a fronte di un obiettivo annuo di CHF 3'200'000.--, è stato realizzato un fatturato di CHF 2'528'000.--, corrispondente al 79% dell'obiettivo, con un peggioramento marcato nel secondo semestre (58.7% dell'obiettivo semestrale), come risulta dalle statistiche di vendita interne (Doc. 104).

20. Tale peggioramento è coinciso con la perdita di almeno tre clienti storici della regione, passati alla concorrenza nel corso del terzo e quarto trimestre 2024, senza che l'Attore ne informasse tempestivamente la direzione né proponesse alcuna misura correttiva di propria iniziativa. La direzione vendite di Zurigo ha dovuto apprendere la perdita di tali clienti solo in occasione della chiusura trimestrale dei conti, con conseguente perdita di tempo utile per intervenire a difesa del portafoglio clienti della regione. Due di tali clienti rappresentavano, congiuntamente, circa il 9% del fatturato annuo della succursale di Manno.

2. Le misure di supporto adottate dalla Convenuta

21. Prima di giungere alla decisione di disdetta, la Convenuta ha tentato, nel corso del terzo trimestre 2024, di sostenere l'Attore con due sopralluoghi congiunti alla clientela organizzati dal Sig. Vassalli e con un incremento temporaneo del supporto amministrativo offerto dalla succursale, senza che tali misure producessero un miglioramento sensibile dei risultati commerciali della regione. Tali iniziative, pur non essendo state formalizzate per scritto, risultano dagli appunti interni del Sig. Vassalli e potranno essere confermate in sede di interrogatorio e di prova testimoniale.

3. Il colloquio di settembre 2024

22. In data 12 settembre 2024 si è svolto un colloquio con l'Attore, alla presenza del Sig. Vassalli e, telefonicamente, del Sig. Baumgartner, nel corso del quale sono state illustrate le preoccupazioni della Convenuta e sono stati fissati obiettivi di recupero per il quarto trimestre, mai raggiunti (Doc. 101). Il colloquio è stato verbalizzato e il relativo verbale conservato nel fascicolo personale dell'Attore. Contrariamente a quanto allegato dall'Attore, il colloquio ha assunto tutte le caratteristiche di un richiamo formale, essendo stato preceduto da uno scambio di comunicazioni interne tra il Sig. Vassalli e il Sig. Baumgartner relativo alla necessità di intervenire sul rendimento dell'Attore.

4. La decisione di disdetta

23. Vista la persistente insufficienza dei risultati, la direzione vendite della Convenuta ha deciso, nel gennaio 2025, di procedere alla disdetta del rapporto di lavoro per motivi economici legati esclusivamente al rendimento, come risulta dallo scambio interno tra i Sig. Vassalli e Baumgartner (Doc. 102).

24. La disdetta è stata comunicata all'Attore con lettera 14 gennaio 2025 (Doc. 8), con termine di preavviso di due mesi a decorrere dal mese successivo, conformemente all'art. 335c cpv. 1 CO, e dunque con effetto al 31 marzo 2025. L'Attore è stato dispensato dalla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso. La decisione di procedere alla disdetta era già stata presa, nella sua sostanza, nel corso delle settimane precedenti, sulla base dei soli dati di rendimento disponibili, indipendentemente da qualsivoglia informazione relativa allo stato di salute dell'Attore.

5. L'autonomia organizzativa dell'Attore

25. Il Sig. Noseda e il Sig. Vassalli confermeranno, se richiesti, che l'Attore organizzava autonomamente le proprie visite alla clientela e il proprio orario di lavoro, senza dover sottostare a istruzioni puntuali circa gli orari di inizio e fine delle proprie giornate di lavoro, né dover annunciare in anticipo le proprie assenze dall'ufficio. Tale autonomia era del resto coerente con la natura stessa della funzione di Responsabile vendite, che per sua natura comporta un'ampia libertà nella gestione del proprio tempo e dei propri spostamenti sul territorio.

6. La risposta della Convenuta all'opposizione

26. Con lettera del proprio patrocinatore datata 2 aprile 2025, spedita per raccomandata (Doc. 106), la Convenuta ha risposto all'opposizione alla disdetta dell'Attore, contestandone sin da allora il fondamento e invitandolo a fornire eventuali ulteriori elementi a sostegno delle proprie pretese, elementi rimasti privi di seguito sino all'introduzione della presente causa. Tale silenzio prolungato è, ad avviso della Convenuta, indicativo della scarsa consistenza delle pretese ora fatte valere in giudizio. Anche l'Avv. Moresi, nella propria lettera di opposizione del 10 marzo 2025 (Doc. 9), si era peraltro limitata a riservare le pretese in termini generici, senza quantificarle né documentarle, cosicché la Convenuta non ha potuto valutarne la fondatezza prima dell'introduzione della presente causa.

IV. In diritto

1. L'assenza di nullità della disdetta

27. La disdetta non è nulla ai sensi dell'art. 336c CO: la Convenuta, per il tramite della propria direzione vendite competente per la decisione di disdetta, non era a conoscenza dell'incapacità lavorativa dell'Attore al momento in cui tale decisione è stata presa, decisione maturata esclusivamente in ragione del rendimento commerciale insufficiente, documentato sin dal settembre 2024 (Doc. 101, Doc. 104), ossia ben prima dell'insorgere della malattia. Tale cronologia è confermata dal fatto che le criticità relative al rendimento dell'Attore erano state oggetto di discussione interna tra il Sig. Vassalli e il Sig. Baumgartner già nelle settimane immediatamente successive al colloquio di settembre, ben prima che l'Attore si assentasse per malattia.

28. La conoscenza di un fatto da parte di un singolo collaboratore della succursale non equivale automaticamente alla conoscenza della Convenuta quale datrice di lavoro, allorché, come nel caso di specie, la competenza decisionale in materia di disdetta spetta alla direzione vendite di Zurigo e non al direttore di succursale, che svolge una funzione meramente locale e non

decisionale in materia di risorse umane. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire a ogni comunicazione interna alla succursale un effetto vincolante nei confronti della sede centrale, in contrasto con la normale organizzazione interna di un'impresa con succursali in più Cantoni.

In via ancora più subordinata, qualora si ritenesse comunque opponibile alla Convenuta la conoscenza acquisita dal Sig. Vassalli, la disdetta sarebbe stata quantomeno data prima dell'inizio del periodo di protezione rilevante, con la conseguenza che il termine di disdetta sarebbe stato semplicemente sospeso, e non che la disdetta sarebbe nulla, ipotesi che la Convenuta contesta per le ragioni sopra esposte ma che comunque non giustificherebbe l'accoglimento delle conclusioni n. 1 e 2 della petizione nei termini ivi formulati.

2. L'assenza di abuso del diritto

29. La disdetta non è nemmeno abusiva ai sensi dell'art. 336 CO: essa riposa su motivi economici legittimi e oggettivi, preceduti da un richiamo formale debitamente verbalizzato, e non costituisce in alcun modo una reazione alla malattia dell'Attore, della quale la direzione competente non era a conoscenza al momento della decisione. La giurisprudenza richiede, per ammettere il carattere abusivo di una disdetta altrimenti motivata da ragioni economiche, indizi concreti di un collegamento tra la disdetta e la circostanza invocata dal lavoratore, indizi che nel caso di specie mancano del tutto. L'unico elemento temporale invocato dall'Attore è la mera coincidenza cronologica tra l'assenza per malattia e la disdetta, coincidenza che, secondo costante giurisprudenza, non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio di abusività quando, come nel caso di specie, esistano motivi oggettivi alternativi e documentati.

3. Il lavoro straordinario

30. Quanto al lavoro straordinario, incombe all'Attore, giusta l'art. 8 CC, provare non solo l'esistenza delle ore eccedenti ma anche che le stesse siano state ordinate dal datore di lavoro o rese necessarie dalle circostanze. Il conteggio unilaterale dell'Attore (Doc. 4) non è idoneo a tale scopo ed è contraddetto dai dati del sistema aziendale di rilevamento delle presenze (Doc. 105). Trattandosi, peraltro, di un collaboratore con ampia autonomia organizzativa ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del regolamento del personale (Doc. 2), il lavoro straordinario eventualmente prestato di propria iniziativa, senza essere stato ordinato né resosi necessario per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Attore, non dà luogo ad alcuna pretesa ai sensi dell'art. 321c CO. Si rileva peraltro che l'Attore non ha mai, prima dell'introduzione della presente causa, richiesto per scritto la compensazione di ore straordinarie, né segnalato ai propri superiori l'esistenza di un carico di lavoro eccedente l'orario contrattuale.

4. Il bonus 2024

31. Il bonus costituisce una gratifica discrezionale ai sensi dell'art. 322d CO, il cui ammontare definitivo dipende da una valutazione complessiva della Convenuta e il cui versamento presuppone in ogni caso la persistenza del rapporto di lavoro alla data di pagamento (DTF 129 III 276); nessuna pretesa può pertanto essere fatta valere dall'Attore al riguardo. Anche a voler ammettere, per mera ipotesi contraria alla posizione della Convenuta, che il bonus costituisse una componente salariale, il relativo importo dovrebbe in ogni caso essere ridotto in proporzione al peggioramento dei risultati registrato nel secondo semestre 2024, periodo durante il quale l'Attore si è limitato a raggiungere il 58.7% dell'obiettivo assegnato.

Si rileva infine che l'Attore non ha mai, prima dell'introduzione della presente causa, richiesto formalmente il versamento del bonus 2024, comportamento incompatibile con l'esistenza di una pretesa che egli stesso avrebbe considerato certa e esigibile.

5. In via ancora più subordinata: imputazione del nuovo reddito

32. Nella denegata e non ammessa ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualsivoglia indennità ai sensi degli art. 336a o 336c CO, il reddito percepito dall'Attore dal nuovo impiego assunto a far tempo dal 1° luglio 2025, siccome da lui stesso allegato, dovrà essere dedotto dall'importo dovuto, conformemente all'art. 336a cpv. 2 CO.

6. Spese e ripetibili

Essendo il valore litigioso superiore a CHF 30'000.--, le spese processuali e le ripetibili seguiranno l'esito della causa secondo le regole ordinarie e la tariffa cantonale applicabile, senza che trovi applicazione l'esenzione prevista dagli art. 113 cpv. 2 lett. d e 114 lett. c CPC per le controversie di lavoro di valore inferiore a tale soglia. La Convenuta chiede che le ripetibili siano fissate tenendo conto della complessità della causa, del numero di allegati prodotti e dell'attività di patrocinio resasi necessaria a fronte di pretese integralmente infondate.

7. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto precede, le pretese dell'Attore risultano prive di fondamento sia in fatto sia in diritto: la disdetta è stata decisa per motivi economici documentati e indipendenti dallo stato di salute dell'Attore, il lavoro straordinario non è stato né ordinato né altrimenti necessario, e il bonus 2024 costituisce una gratifica discrezionale il cui versamento presuppone, per regolamento interno pacificamente applicabile, la persistenza del rapporto di lavoro alla data di pagamento. La Convenuta invita pertanto il Pretore a respingere integralmente la petizione, con vittoria di spese e ripetibili.

Mezzi di prova

Doc. 101 Verbale di colloquio 12 settembre 2024: a dimostrazione del richiamo formale rivolto all'Attore. Il verbale è stato redatto dal Sig. Vassalli il giorno stesso del colloquio e controfirmato da quest'ultimo.

Doc. 102 Scambio di e-mail interno 10-13 gennaio 2025: a dimostrazione del processo decisionale interno relativo alla disdetta. Lo scambio documenta il processo decisionale interno della Convenuta, maturato sulla base di considerazioni di natura esclusivamente commerciale.

Doc. 103 Regolamento provvigioni e bonus 2024: a dimostrazione della natura discrezionale del bonus. Il documento è identico, nel contenuto, a quello prodotto dall'Attore come Doc. 11, trattandosi della medesima politica aziendale.

Doc. 104 Statistiche di vendita Svizzera italiana 2024: a dimostrazione del mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali. Le statistiche sono estratte dal sistema gestionale centrale della Convenuta e coprono entrambi i semestri dell'anno 2024.

Doc. 105 Estratto del sistema di rilevamento presenze 2024: a dimostrazione dell'assenza di ore straordinarie registrate. L'estratto riporta, mese per mese, le ore di presenza registrate per l'Attore, senza alcuna indicazione di ore eccedenti l'orario contrattuale.

Doc. 106 Ricevuta di ritorno dell'invio raccomandato: a dimostrazione della corretta notificazione della corrispondenza alla parte avversa. La ricevuta conferma la regolare consegna della corrispondenza scambiata tra le parti nel corso della vertenza.

Interrogatorio delle parti. Prova testimoniale: Urs Baumgartner, Claudio Vassalli, Fabio Noseda. Il Sig. Baumgartner potrà confermare il processo decisionale che ha condotto alla disdetta e l'assenza di qualsivoglia conoscenza, da parte della direzione vendite, dell'incapacità lavorativa dell'Attore prima del 14 gennaio 2025. Il Sig. Vassalli potrà confermare il contenuto del colloquio del 12 settembre 2024 e l'autonomia organizzativa di cui l'Attore disponeva nella gestione delle proprie visite alla clientela. Il Sig. Noseda potrà confermare, in qualità di collega diretto, le medesime circostanze relative all'autonomia organizzativa dei collaboratori della succursale di Manno.

Con ogni riserva,

Avv. Marco Realini
(patrocinatore della Convenuta)